Т. 7. №2. 2021
https://doi.org/10.33619/2414-2948/63

УДК 339.543 https://doi.org/10.33619/2414-2948/63/27

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВВОЗОМ И ВЫВОЗОМ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ТОВАРОВ В ЕАЭС

©Ивашкова А. Д., *Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, ad.ivashkova@customs-academy.ru*
©Соболев К. Д., *Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, kd.sobolev@customs-academy.ru*

FEATURES OF CUSTOMS CONTROL OF THE IMPORT AND EXPORT OF LICENSED GOODS IN THE EAEU

©Ivashkova A., *Russian Customs Academy, Lubertsy, Russia, ad.ivashkova@customs-academy.ru*
©Sobolev K., *Russian Customs Academy, Lubertsy, Russia, kd.sobolev@customs-academy.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены правовые основы и особенности таможенного контроля за ввозом/вывозом лицензируемых товаров. Основное внимание уделено рассмотрению достоинств и недостатков нового порядка осуществления таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС на основании лицензий Минпромторга.

Abstract. The article discusses the legal basis and features of customs control over the import/export of licensed goods. The main attention is paid to consideration of the advantages and disadvantages of the new procedure for the implementation of customs control in relation to goods transported across the customs border of the EAEU on the basis of licenses of the Ministry of Industry and Trade.

Ключевые слова: стратегия, лицензирование ввоза/вывоза, совершение таможенных операций, Единая автоматизированная система таможенных органов.

Keywords: strategy, licensing of import/export, customs operations, Unified automated system of customs authorities.

В настоящее время с ростом товарных потоков несомненно важным является построение системы государственного регулирования таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое прохождение товара через границу, при этом, оно не должно быть обременительным [1].

Поэтому, стратегической целью развития Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 г. качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства (http://customs.ru). И одним из целевых ориентиров является внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных лиц в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза (http://tks.ru).

Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Т. 7. №2. 2021
https://doi.org/10.33619/2414-2948/63

То есть, таможенные органы в рамках возложенных на них задач не должны тратить большого количества времени на совершение таможенных операций.

Помимо этого, актуальной задачей для развития делового климата, улучшения инфраструктуры для бизнеса, привлечения иностранных инвестиций в страну является улучшение позиции Российской Федерации в международном рейтинге Doing business (Таблица).

Таблица.

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ “Doing business”
(http://tks.ru)

Показатель	*Россия*	*Страны с наилучшими показателями*	*Отставание (количество раз)*
Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)	66	12,7	5,20
Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США)	580	150	3,87
Время на экспорт: оформление документов (часов)	26	2,3	11,30
Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США)	80	33,4	2,40
Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в часах)	12	8,5	1,41
Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США)	400	98,1	4,08
Время на импорт: оформление документов (часов)	43	3,4	12,65
Стоимость импорта: оформление документов (долл. США)	160	23,5	6,81

Анализ представленных выше показателей позволяет сделать вывод, что Российская Федерация значительно отстает по показателям времени совершения необходимых действий для ввоза и вывоза товара, что создает сложности для участников внешнеэкономической деятельности, поэтому необходимо упрощать контроль за лицензиями (http://tks.ru).

Утверждение Приказа ФТС России от 18.12.2019 №1907 «Об утверждении Технологии совершения таможенных операций, связанных с применением информационной системы таможенных органов для контроля за перемещением товаров, при экспорте и (или) импорте которых применяется лицензирование» позволит улучшить отдельные показатели международной торговли товарами, для перемещения которых через таможенную границу ЕАЭС требуется наличие лицензии Минпромторга РФ (http://tks.ru).

Сущность приказа состоит в том, что значительно упрощается работа декларанта при совершении таможенных операций в части перемещения товаров за счет использования программных ресурсов таможенных органов.

С практической точки зрения, информация, которая поступает в Единую автоматизированную систему таможенных органов, не требует от декларанта предоставления дополнительных документов при декларировании — система межведомственного электронного взаимодействия позволит при проведении таможенного контроля не запрашивать дополнительный документ у декларанта, а запросить его из информационной базы данных Минпромторга.

При этом можно выделить достоинства и недостатки этой системы. В первую очередь,

Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Т. 7. №2. 2021
https://doi.org/10.33619/2414-2948/63

безусловным преимуществом системы является ее автоматизированность и прозрачность. То есть, декларант, осуществляя таможенные операции, может не тратить свои ресурсы на доведение информации о лицензии в таможенные органы. При этом таможенные органы не тратят дополнительные силы на контроль документации, осуществляя его максимально быстро и необременительно. Сама база данных таможенных органов с содержащимися в ней лицензиями должна активно пополняться [2].

Во-вторых, информация, получаемая из лицензии и передаваемая по каналам в таможенные органы, позволяет легко сопоставить важные при лицензировании критерии товара – его название, физические характеристики, свойства, а также его количество.

Также, безусловным преимуществом является отсутствие коррупционных рисков, связанных с неправомерным использованием подложной документации.

С другой стороны, нельзя не указать, что основным недостатком в использовании такой системы является то, что периодически могут случаться сбои, связанные с техническими неполадками сети Интернет. При этом, согласно 119 статье ЕАЭС, выпуск товаров должен быть произведен в течение 4 часов с момента ее регистрации, и должностное лицо в случае отсутствия связи с сервером может оказаться неспособным дополнительно проверить этот товар.

Важным решением такого вопроса является создание базы данных на основе кэш-подхода: то есть, информация о выданных лицензиях синхронизируется с базами данных таможенных органов, а сама система при исполнении лицензии автоматически удаляет ее из «оперативной памяти», отправляя ее в архивы с целью возможного контроля после выпуска товаров. При этом обмен должен производиться каждые 4 часа, чтобы избежать и минимизировать риски.

Помимо этого, в части недостатков следует выделить отсутствие возможности автоматически контролировать лицензии, выдаваемые иными государственными органами – ФСТЭК России в части продукции, относящейся к экспортному контролю, ФСВТС России для продукции военного назначения и Министерством энергетики Российской Федерации на природный газ в сжиженном состоянии.

Видится важным осуществлять подключение и синхронизацию этих систем в следующем порядке: в первую очередь, Министерство энергетики Российской Федерации, поскольку его базы данных меньшие по объему, чем остальных служб. В части базы данных ФСТЭК России, важно на начальном этапе наладить взаимодействие с этой службой, а затем постепенно внедрять базы данных, которые не относятся к критериям государственной тайны. При этом осуществление контроля базы данных ФСВТС России не следует проводить ввиду стратегической важности вопросов национальной безопасности и обороны страны.

При этом, вторым существенным недостатком, который впоследствии будет устранен связан с ее ограниченность, ввиду отсутствия в ней лицензий, выданных Министерством промышленности и торговли до 1 мая 2020 г.

То есть, эта проблема будет решаться последовательно, с истечением сроков ранее выданных лицензий и выдачей новых разрешительных документов.

При этом, таможенные органы, несмотря на предоставляемые упрощения, не должны ослаблять свои функции по контролю за ввозимой и вывозимой продукцией. Важно, чтобы установленные запреты и ограничения ВТД, которые применяются в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза.

Нельзя не отметить, что на современном этапе вопрос эффективности таможенной службы как гаранта обеспечения безопасности является одним из ключевых при построении

Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

государственной системы регулирования ВТД. От того, насколько таможенная служба будет грамотно отвечать на стоящие перед ней вызовы и максимально полно отвечать на них зависит будущее состояние Российской Федерации, ее суверенитет.

Список литературы:

1. Баландина Г. В. Отдельные вопросы введения мер нетарифного регулирования и администрирования их применения при перемещении товаров через таможенную границу и их обороте на таможенной территории ЕАЭС. 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3351958

2. Лобас Т. В. Минимизация трансакционных издержек в таможенном деле // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. №2. С. 51-51.

References:

1. Balandina, G. (2019). Separate Issues of Introducing Non-Tariff Regulation Measures and Administering Their Use When Moving Goods Across the Customs Border and Their Turnover in the Customs Territory of the EAEU. https://doi.org/10.2139/ssrn.3351958

2. Lobas, T. V. (2020). Transaction Costs Minimizing in Customs Fundamentals. *Vestnik evraziiskoi nauki, 12*(2), 51-51.

Работа поступила
в редакцию 11.01.2021 г.

Принята к публикации
17.01.2021 г.

Ссылка для цитирования:

Ивашкова А. Д., Соболев К. Д. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров в ЕАЭС // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №2. С. 262-265. https://doi.org/10.33619/2414-2948/63/27

Cite as (APA):

Ivashkova, A., & Sobolev, K. (2021). Features of Customs Control of the Import and Export of Licensed Goods in the EAEU. *Bulletin of Science and Practice, 7*(2), 262-265. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/63/27

Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)